

Elk, dnia 17 lutego 2020 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

postanawiam

zawiesić postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”,

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2019 r., do tut. organu, wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2019 r., Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”. Do ww. wniosku wraz z jego uzupełnieniem dołączono komplet załączników wymaganych przepisami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś.



Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

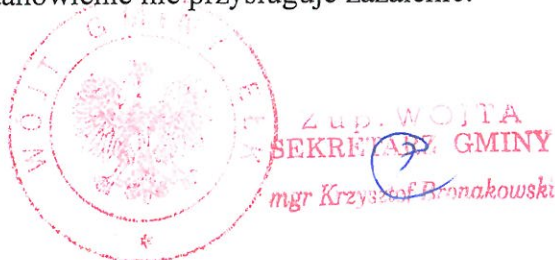
Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku (nie wydał opinii, co traktuje się jako brak zastrzeżeń), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: WOŚ.4220.447.2019.MG.2), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opinia z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: BI.RZŚ.436.1195.2019.AN), Wójta Gminy Ełk, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2020 r. (znak: GOŚ.6220.18.2019.MR), stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie, określonym art. 66 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy ooś, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa.

Do wiadomości:

1. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Ełcka
2. RDOŚ w Olsztynie
3. PPIS w Ełku
4. RZGW w Białymstoku PGW WP

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 18
17.02.2020 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sprawdziła: Anna Gajko
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 19
17.02.2020 r.
a.gajko@elk.gmina.pl

Ełk, dnia 17 lutego 2020 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2020 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn
oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80
obręb Nowa Wieś Ełcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
placem manewrowym i przyłączem”,**

do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia i zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Ełk, w pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7¹⁵-15¹⁵, wtorek 8⁰⁰-16⁰⁰.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ełk <http://elk-ug.bip.eur.pl>, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś Ełcka za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa.

Data publicznego ogłoszenia: 18.02.2020 r.


WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Krzysztof Bronakowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 Kpa

3. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Elcka – z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Nowa Wieś Elcka oraz odesłanie po upływie 14 dni z adnotacją o terminie wywieszenia.

4. aa. – BIP

5. aa.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości.....

od dnia do dnia

podpis osoby potwierdzającej

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 18
17.02.2020 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

Sprawdziła: Anna Gajko
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 19
17.02.2020 r.
a.gajko@elk.gmina.pl